

1522191-91.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... DAVI FERNANDO SOARES DE MORAES, qualificado nos autos foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal porque, no período compreendido entre 6 de dezembro de 2021 e 28 de setembro de 2022, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de São Paulo, adquiriu e recebeu em proveito próprio ou alheio, o veículo FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000/2001, branco, placas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522191-91.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522191-91.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266044/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 27736161 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2266044 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM DAVI FERNANDO SOARES DE MORAES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

WILLIAM DAVI FERNANDO SOARES DE MORAES, qualificado nos autos foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal porque, no período compreendido entre 6 de dezembro de 2021 e 28 de setembro de 2022, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de São Paulo, adquiriu e recebeu em proveito próprio ou

alheio, o veículo FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000/2001, branco, placas DCW 8475/São Bernardo do Campo, pertencente à vítima João Victor Silva Cardoso de Moraes, sabendo que referida coisa era produto de crime (fls. 68/71).

Recebida a denúncia (fls. 100), o réu foi citado (nesta audiência) e apresentou resposta à acusação (fls. 106/120). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 132), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima do crime antecedente, de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa argumentou com tese de inimputabilidade e postulou a absolvição. Subsidiariamente, pediu a aplicação das penas no mínimo legal e a imposição de regime prisional aberto.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 15) e boletim de ocorrência de crime anterior (fls. 35 e 36).

O réu negou o crime na fase policial. Havia comprado o veículo de um desconhecido, na rede social "Facebook", pelo valor de R\$ 1.500,00 (fls. 11).

Em juízo, William negou o crime. Quem conduziu o veículo era o seu irmão de 14 anos de idade, a quem ademais, pertencia o carro, alegou o réu. Disse sequer sabe dirigir. O irmão comprou o carro de um amigo, por cerca de 400 reais, produto de seu trabalho vendendo balas no farol.

A vítima do crime antecedente, João Victor Silva Cardoso de Moraes, discorreu sobre o furto de seu veículo, que lhe foi restituído pela polícia cerca de oito meses depois, já bastante danificado, depenado e sem os bancos.

O policial militar Lorenzo Farinos Alcover Junior informou que, em patrulhamento, avistou três indivíduos trafegando no interior de um Fiat Uno. Percebeu que o condutor, percebendo a presença policial, acelerou em fuga. Os agentes foram então perseguidos e abordados. Recordou que o veículo sequer possuía chave na ignição. William, o condutor, alegou que o havia comprado 1.500 reais, pelo Facebook. Não apresentou documentos ou recibo do negócio. Verificou que o automóvel era produto de furto quando confrontou suas placas com as numerações de vidro e chassi.

O PM Bruno da Silva Santos revelou que, em patrulhamento, suspeitou do acusado quando ele acelerou ao perceber a viatura da PM. Realizou sua abordagem e constatou que o ano do veículo não coincidia com o modelo. Além disso, a numeração de chassi havia sido recortada. A numeração do motor, quando confrontada com a dos vidros do veículo, apresentou notícia de furto. O acusado era o condutor. Ele trafegava com dois menores no veículo. Justificou afirmando tê-lo comprado em uma rede social.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

A procedência ilícita do veículo estou bem demonstrada pelo boletim de ocorrência do crime antecedente (fls. 35 e 36) e as declarações prestadas por sua vítima em juízo.

O réu negou estivesse na condução do veículo. Quem o dirigia era seu irmão de 14 anos de idade. O irmão, além disso, era o proprietário do bem, alegou William.

Sem razão, todavia. Os policiais militares Lorenzo e Bruno narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Detiveram o acusado na direção do veículo descrito na denúncia.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

A apreensão do bem produto de crime patrimonial em poder do agente, como é cediço, impôs-lhe o dever de demonstrar a licitude de sua posse, e disso ele não se desincumbiu. A versão exculpatória apresentada, com efeito, não restou corroborada por prova alguma, restando isolada no cotejo da prova. Se realmente houvesse comprado o carro, haveria algum modo de a verdade surgir aos autos.

Registra-se, ademais, que William, de 22 anos de idade, é reincidente na prática de crime patrimonial. Conta com quatro outras condenações, todas transitadas em julgado.

Assim, o contexto do flagrante, a prova produzida em juízo e as condições pessoais do acusado não deixam dúvida sobre a autoria do crime de receptação.

O cenário probatório é inequívoco.

A alegação de inimputabilidade não restou provada. E tampouco pediu a Defesa a instauração de incidente de verificação de sanidade mental no curso da persecução penal. O atestado anexado aos autos, deveras, dá conta de que o acusado ostenta “deficiência intelectual moderada”, o que não é suficiente a cumprir o rigor do que estabelece o artigo 26 do Código Penal (“é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”). William, como se verá adiante, já sofreu condenações por três furto e ainda por roubo majorado; em todos os processos sofreu penas privativas de liberdade, sem que, nos dispositivos das sentenças, se tenha aludido a qualquer excludente de culpabilidade.

Certa a condenação, passa-se à fixação das penas.

Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

William é multirreincidente (condenações da 1ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 0055654-89.2018.8.26.0050; da 2ª Vara Criminal do Foro de Diadema-SP, autos nº

0000556-16.2018.8.26.0537; da 2ª Vara Criminal do Foro de Diadema-SP, autos nº 0000636-77.2018.8.26.0537; da Vara do Júri/Exec. /Inf. Juv. /Idoso do Foro de Diadema-SP, autos nº 0005282-07.2019.8.26.0502 e da Vara do Júri/Exec. /Inf. Juv. /Idoso do Foro de Diadema-SP, autos nº 0021585-60.2020.8.26.0050 – fls. 42/45).
Cumpra, assim, acrescer suas penas de 1/4, perfazendo 1 ano, 3 meses de reclusão e 12 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado frente a multirreincidência.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do acusado.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar WILLIAM DAVI FERNANDO SOARES DE MORAES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal às penas de 1 ano, 3 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime prisional fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Expeça-se, desde já, guia de recolhimento provisória.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA